

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 170 - 171/2533

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

โจทก์

กรมแรงงาน

จำเลย

กรมแรงงาน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ข้อ 3 เป็นอุทธรณ์ได้
แย้งการรับฟังพยานหลักฐานของศาลเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม
อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
มาตรา 54 ไม่รับ คงรับเฉพาะอุทธรณ์จำเลยข้อ 2 และข้อ 4 จำเลยเห็นว่า จำเลยได้
อุทธรณ์ในข้อ 3 ว่า ศาลแรงงานกลางนำเอกสารที่ยังไม่แนชต์มารับฟังเป็นผลร้ายแก่
จำเลย ทั้งไม่มีพยานบุคคลผู้ทำเอกสารและตรวจรักษามาสนับสนุนให้แนชต์ว่าคำรักษา
พยาบาลตามเอกสารที่โจทก์ที่ 2 นำมาขอเบิกนั้นเกี่ยวกับการบาดเจ็บจากการเล่น
กีฬาทั้งหมดหรือไม่ จึงเป็นการรับฟังพยานหลักฐานที่ขัดต่อกฎหมายอุทธรณ์ข้อ 3
จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ข้อ 3 ของจำเลยไว้
พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 53)คดีสองสำนวนนี้ ศาลแรงงาน
กลางพิจารณาพิพากษารวมกันโดยเรียกโจทก์สำนวนแรกว่า โจทก์ที่ 1 และเรียก
โจทก์สำนวนหลังว่าโจทก์ที่ 2

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 25,519.03 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 24,273 บาท นับแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2532 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ และให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 16,962.40 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2532 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์บางข้อดังกล่าว (อันดับ 47)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 50)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยอุทธรณ์ในข้อ 3 ว่าคำรักษาพยาบาลตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 5, 6 และ 7 นั้น มิใช่คำรักษาพยาบาลของโจทก์ที่ 2 ซึ่งศาลแรงงานกลางฟังว่าเป็นคำรักษาพยาบาลของโจทก์ที่ 2 อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้จึงเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ข้อนี้ขึ้นเป็นการชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยอุทธรณ์ในข้อ 3 ว่าคำรักษาพยาบาลตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 5, 6 และ 7 นั้น มิใช่คำรักษาพยาบาลของโจทก์ที่ 2 ซึ่งศาลแรงงานกลางฟังว่าเป็นคำรักษาพยาบาลของโจทก์ที่ 2 อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้จึงเป็นการโต้เถียง

ดุลพินิจในการพิจารณาหลักฐานของศาลแรงงานกลาง อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ข้อนี้ขึ้นเป็นการชอบแล้ว ให้
ยกคำร้อง

(อุดม เฟื่องฟูง-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>